

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

IPM - ENCERRAMENTO, ARQUIVAMENTO E PROVA

PRAZOS • RELATÓRIO • SOLUÇÃO • REMESSA • ARQUIVAMENTO • VALOR PROBATÓRIO



DPPM • AULA 04

4 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



MAPA DA AULA

arts. 20 a 28 do CPPM + valor probatório

Esta aula fecha o ciclo do IPM: quanto tempo ele dura, como é formalmente encerrado, para onde os autos seguem, quem pode arquivar, quando pode haver nova investigação e qual é o peso probatório do que foi produzido na fase inquisitorial.

DISPOSITIVO	NÚCLEO DE PROVA
Art. 20	20 dias preso / 40 dias solto; prorrogação do prazo do solto
Art. 21	peças em ordem cronológica, folhas numeradas e rubricadas
Art. 22	relatório minucioso + solução + eventual avocação
Art. 23	remessa dos autos à Justiça Militar competente
Arts. 24-26	arquivamento, novo IPM e devolução para diligências
Arts. 27-28	APF suficiente e hipóteses de dispensa do IPM
Art. 9º, par. único	exames, perícias e avaliações regulares são efetivamente instrutórios

REGRA-MÃE

Encerrar não é arquivar. O encarregado encerra o IPM com relatório e solução; a autoridade militar não pode mandar arquivar os autos, mesmo que conclua pela inexistência de crime ou inimizabilidade.



ART. 20 - PRAZOS

onde a CEBRASPE mais troca o marco inicial

1 INDICIADO PRESO

20 DIAS

O IPM deve terminar em 20 dias, contados a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. A literalidade do art. 20 não prevê a prorrogação ordinária desse prazo.

2 INDICIADO SOLTO

40 DIAS

O prazo é de 40 dias, contados da data em que se instaurar o inquérito.

3 PRORROGAÇÃO

40 + 20

O prazo do indiciado solto pode ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior quando exames/perícias já iniciados não estiverem concluídos ou houver diligência indispensável à elucidação do fato. O pedido deve ser feito antes do término do prazo.

DEPOIS DISSO?

Além dessa prorrogação, somente diante de dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente, conforme a literalidade do CPPM. Laudos ou documentos concluídos depois podem ser enviados posteriormente ao juiz para juntada.



QUESTÃO - STM 2025

prazo do preso: marco inicial + prorrogação

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • STM • CONHECIMENTOS GERAIS - CARGO 1 • 2025 • ITEM 50

A respeito da lei processual penal militar e de sua aplicação, bem como do inquérito policial militar e da ação penal militar, julgue os itens a seguir.

Estando o indiciado preso, a conclusão do inquérito policial militar deve se dar no prazo de 20 dias, contados da data de instauração do inquérito, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período.

C

Certo

E

Errado

TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL

DUAS PEGADINHAS NO MESMO ITEM

1) preso: o prazo começa com a execução da ordem de prisão, e não com a instauração; 2) a prorrogação ordinária de 20 dias prevista no § 1º refere-se ao prazo do indiciado solto.



QUESTÃO - PMDF 2026

a regra seca que você não pode errar

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • PM-DF • OFICIAL POLICIAL MILITAR - 2º TENENTE • 2026 • QUESTÃO 80

Com base no CPPM, assinale a opção que corresponde ao prazo para a conclusão do IPM no caso de o indiciado estar preso.

- A) 10 dias
- B) 20 dias
- C) 30 dias
- D) 40 dias
- E) 60 dias

QUESTÃO OFICIAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL

COMPARAÇÃO QUE DERRUBA DISTRAÇÃO

Inquérito policial comum e IPM não compartilham necessariamente os mesmos prazos. Em DPPM, leia o art. 20 literalmente: 20 dias preso; 40 dias solto.



ARTS. 21 E 22

organização, relatório e solução

1 ORDEM DAS PEÇAS

ART. 21

As peças do IPM são reunidas em ordem cronológica em um só processado, com folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. A juntada de documento é precedida de despacho do encarregado e o escrivão lavra o respectivo termo, com a data.

2 RELATÓRIO MINUCIOSO

ART. 22

O encarregado deve registrar: diligências feitas, pessoas ouvidas, resultados obtidos e dia, hora e lugar do fato delituoso. Ao concluir, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime e, neste último caso, pronunciar-se-á justificadamente sobre a conveniência da prisão preventiva.

3 SOLUÇÃO DA AUTORIDADE DELEGANTE

HOMOLOGAR, NÃO HOMOLOGAR OU DETERMINAR DILIGÊNCIAS

Quando a abertura foi delegada, o encarregado devolve o IPM à autoridade delegante, que poderá homologar ou não a solução, aplicar penalidade disciplinar ou determinar novas diligências. Se discordar da solução, pode avocar o inquérito e dar solução diferente.

PEGADINHA

O relatório não é 'neutro' no sentido de impedir conclusão. O CPPM manda o encarregado concluir se há infração disciplinar ou indício de crime e permite manifestação sobre prisão preventiva.



ARTS. 23 A 26

remessa, arquivamento e devolução

1 REMESSA À JUSTIÇA MILITAR

ART. 23

Encerrado e solucionado o IPM, os autos seguem à Justiça Militar competente, acompanhados dos instrumentos da infração e dos objetos que interessem à prova. O texto do CPPM usa a organização da Justiça Militar da União; na aplicação estadual, observa-se a estrutura judiciária competente.

2 A AUTORIDADE MILITAR NÃO ARQUIVA

ART. 24

A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimizabilidade do indiciado.

3 NOVAS PROVAS

ART. 25

O arquivamento não impede a instauração de outro IPM se surgirem novas provas em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e as hipóteses de extinção da punibilidade.

4 DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

ART. 26

Os autos só retornam à autoridade policial militar: I) por requisição do Ministério Público, para diligências imprescindíveis à denúncia; ou II) por determinação do juiz, antes da denúncia, para formalidades ou complemento de prova. O juiz fixa prazo de restituição não superior a 20 dias.



ARTS. 27 E 28

quando o IPM pode ser reduzido ou dispensado

1 AUTO DE FLAGRANTE SUFICIENTE

ART. 27

Se o auto de flagrante delito, por si só, for suficiente para esclarecer o fato e a autoria, ele constituirá o inquérito e dispensa outras diligências. Continuam ressalvados o exame de corpo de delito no crime que deixa vestígios e a identificação/avaliação da coisa quando seu valor influir na pena.

2 DISPENSA DO IPM

ART. 28

O IPM pode ser dispensado, sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público, quando: a) fato e autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais; b) nos crimes contra a honra decorrentes de escrito/publicação com autor identificado; c) nos crimes previstos nos arts. 341 e 349 do CPM.

NÃO CONFUNDA

Dispensa do IPM não significa falta de justa causa nem arquivamento. Significa que a investigação formal completa pode ser desnecessária porque os elementos já bastam para a persecução penal.



VALOR PROBATÓRIO DO IPM

informação x prova efetivamente instrutória

1 REGRA

INSTRUÇÃO PROVISÓRIA

O IPM é fase investigativa e fornece elementos informativos para a ação penal. Em regra, depoimentos e demais elementos colhidos na investigação são submetidos ao contraditório judicial para sustentar a decisão de mérito.

2 EXCEÇÃO EXPRESSA DO ART. 9º

PAR. ÚNICO

São efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do IPM por peritos idôneos e com obediência às formalidades do CPPM.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CESPE/CEBRASPE • STM • ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA • 2004

Acerca da polícia judiciária militar, do inquérito policial militar, da ação penal militar, do juiz e seus auxiliares, julgue os itens a seguir.

O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, em tese, criminoso e de sua autoria, não tendo, no entanto, valor jurídico os exames e as perícias realizados que não forem repetidos em juízo, durante o processo.

C

Certo

E

Errado

TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL



ARQUIVAMENTO E AÇÃO SUBSIDIÁRIA

o que o arquivamento não significa

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • STM • ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA • 2018 • ITEM 62

À luz do Código de Processo Penal Militar, julgue os itens a seguir, com relação à polícia judiciária militar, à ação penal militar e seu exercício, ao juiz e à denúncia.

Situação hipotética: Em determinada unidade, o comandante instaurou inquérito policial militar para apurar possível crime de prevaricação cometido por um oficial que lá servia. Ao receber os autos do inquérito, o Ministério Público Militar promoveu o seu arquivamento, sob o fundamento de que a materialidade do delito não foi comprovada. Assertiva: Nessa situação, será incabível a propositura de ação penal privada subsidiária da pública.

C

Certo

E

Errado

TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL

POR QUÊ?

A ação penal privada subsidiária da pública pressupõe inércia do Ministério Público no prazo legal. Se o órgão ministerial se manifesta promovendo o arquivamento, não há omissão apta a abrir a via subsidiária.



GABARITO COMENTADO

4 questões reais CEBRASPE

1. STM 2025 - prazo do preso

ERRADO

O prazo é realmente de 20 dias, mas o marco inicial é o dia da execução da ordem de prisão, e não a data de instauração do IPM. Além disso, a prorrogação ordinária do art. 20, § 1º, refere-se ao prazo do indiciado solto. Gabarito oficial definitivo: E.

2. PMDF 2026 - prazo objetivo

B

O art. 20 do CPPM fixa 20 dias para a conclusão do IPM quando o indiciado estiver preso. A própria justificativa da banca registra a contagem a partir da execução da ordem de prisão. Gabarito CEBRASPE: B.

3. STM 2004 - perícias no IPM

ERRADO

A assertiva nega valor jurídico às perícias não repetidas em juízo, mas o art. 9º, parágrafo único, diz justamente que exames, perícias e avaliações regularmente realizados no IPM são efetivamente instrutórios da ação penal. Gabarito conferido em banco/material especializado: E.

4. STM 2018 - arquivamento e ação subsidiária

CERTO

O MPM não ficou inerte: ele promoveu o arquivamento. A ação privada subsidiária da pública é mecanismo contra a inércia ministerial, não contra manifestação de arquivamento. Gabarito oficial definitivo: C.



MAPA FINAL + RASTREABILIDADE

fechamento do IPM

MAPA DE 60 SEGUNDOS

PRESO: 20 dias, da execução da prisão.

SOLTO: 40 dias, da instauração; +20 pela autoridade militar superior nas hipóteses legais.

RELATÓRIO: diligências + pessoas ouvidas + resultados + tempo/lugar + conclusão disciplinar/criminal.

DELEGAÇÃO: autoridade superior pode homologar, não homologar, determinar diligências ou avocar.

ARQUIVAMENTO: autoridade militar não arquiva.

NOVAS PROVAS: podem justificar novo IPM, ressalvadas coisa julgada e extinção da punibilidade.

VALOR PROBATÓRIO: exames, perícias e avaliações regulares são efetivamente instrutórios.

APF/IPM: APF pode bastar; IPM pode ser dispensado nas hipóteses do art. 28.

RASTREABILIDADE DAS QUESTÕES

Q1: STM 2025, caderno oficial 072_STM_CG3_01, item 50; gabarito definitivo E.

Q2: PMDF 2026, Oficial Policial Militar - 2º Tenente, questão 80; gabarito B.

Q3: STM 2004, Analista Judiciário - Área Judiciária, item localizado em bancos especializados; gabarito E.

Q4: STM 2018, caderno oficial 375_STM_008_05_SUPER, item 62; gabarito definitivo C.

FONTE NORMATIVA

Código de Processo Penal Militar - Decreto-Lei nº 1.002/1969, texto compilado: arts. 9º e 20 a 28. A aula preserva a literalidade dos pontos mais cobrados e separa claramente encerramento, remessa e arquivamento.